

0000012-21.2020.8.26.0646
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Magistrado: Marcela Corrêa Dias de Souza
Comarca: Urânia
Foro: Foro de Urânia
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 20/01/2022
... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
RAPHAEL HIROYTO MANCUZO HOMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Corrêa Dias de Souza

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 9099/95.

Fundamento e decido.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Urânia
Foro de Urânia
Juizado Especial Cível e Criminal
Avenida Barão do Rio Branco, 818, Urania-SP - cep 15760-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

0000012-21.2020.8.26.0646 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0000012-21.2020.8.26.0646
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
RAPHAEL HIROYTO MANCUZO HOMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Corrêa Dias de Souza

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 9099/95.

Fundamento e decido.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de RAPHAEL HIROYTO MANCUZO HOMA, visando a sua condenação como incurso nas sanções do artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006.

O presente feito deve ser imediatamente extinto, diante da clara ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

O delito pelo qual o autor do fato foi denunciado (artigo 28 da Lei 11.343/2006) possui prazo prescricional de 02 (dois) anos, na forma prevista no artigo 30 da Lei de Drogas.

Nesse contexto, considerando que o delito ocorreu em 11 de novembro de 2019, é certo que o prazo prescricional findou-se em novembro de 2021.

Ressalta-se, ademais, que não houve a ocorrência de qualquer causa interruptiva prevista no artigo 117 do Código Penal, impondo-se a extinção da punibilidade do autor do fato, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato RAPHAEL HIROYTO MANCUZO HOMA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 30 da Lei 11.343/2006.

Em consequência, fica prejudicada a audiência designada nos autos, intimando-se o autor do fato sobre a desnecessidade de comparecimento, com urgência.

Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Urania, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA